

이 보도자료는 배포 즉시 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



서울중앙지방검찰청

전문공보관 남철우

전화 02-530-4780 / 팩스 02-536-5410

보 도 자 료

2026. 5. 20.

제 목 온라인 숙박앱의 거래상지위 남용 사건 수사 결과

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

- ☑ 피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황, 범행경과 및 수사의 의의 등(제11조 제1항)
- ☑ 제9조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 하나에 해당하고 미리 공개가 필요한 상당한 이유가 있다고 인정되어 소속 검찰청의 장의 승인이 있는 경우(제11조 제2항 제2호) 제7조 제2호 내지 제6호의 공개금지정보

- 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 **국내 온라인 숙박앱 시장을 과점하는 A社와 B社가** 제휴업체들에게 판매한 **할인쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 갑질 범죄 사건**을 수사하여, **A社, B社 및 A社の 창업주이자 前 대표이사인 甲**을 각각 **공정거래법위반죄로 불구속 기소**하였습니다.
- 대한숙박업중앙회가 '20. 7.경 A社, B社를 공정위에 신고하였음에도, **약 5년 만에 과징금이 의결**되었을 뿐이었으나, **중소기업벤처부**에서 사안의 중대성과 사회적 파급효과 등을 고려하여 공정위에 **고발요청권**을 행사하였고, 그에 따라 **검찰은 A社와 B社 등에 대한 압수수색 및 관련자 조사 등 수사**를 진행하였습니다. 수사 결과,
 - A社와 B社は 자신들 운영의 플랫폼을 이용하지 않고서는 정상적인 영업이 어려운 **모텔 운영자들에게 할인쿠폰을 판매한 후, 미사용된 잔여 쿠폰을 일방적으로 소멸**시키고 또 다시 할인쿠폰을 판매하여 상당한 이익을 취득하였고, 특히 A社は 쿠폰의 유효기간을 불과 1일로 설정한 것으로 확인되었으며,
 - **A社에서 위와 같은 쿠폰 정책을 설계하여 중소상공인들에게 약 359억 원의 손해를 가한 최종 책임자는 이후 A社를 영국계 사모펀드에 약 3,000억 원에 매각**하여 막대한 경제상 이익을 취득한 A社の 창업주이자 前 대표이사인 甲으로 파악되었습니다.
- 이 사건은 **온라인 플랫폼의 수천 명의 중소상공인들에 대한 '갑질' 범죄로, 공정한 시장 질서 확립을 위해서는 거래상 지위 남용 행위에 대한 실효적인 형사제재가 반드시 필요**하다는 사실을 실증하는 사례입니다.
- 향후 검찰은 본건 피고인들에 대해 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하는 한편, 경쟁질서를 해쳐 국가 경제를 교란하는 각종 **공정거래사범에 대해 법과 원칙에 따라 적극 대응**할 예정입니다.

I

피고인 및 공소사실 요지

① 피고인

- A社 (중소형 숙박업소의 86%가 입점)
 - B社 (중소형 숙박업소의 95%가 입점)
 - 甲 (A社 창업주, 前 대표이사)
- ※ 영국계 사모펀드에 A社를 약 3,000억 원에 매각

② 공소사실 요지

- (A社, 甲) '18. ~ '24. 입점한 모텔 등 제휴점에 대한 거래상 지위를 남용하여, 입점업체에게 판매한 '△△△△△ 쿠폰' 중 입점업체가 사용하지 못한 잔여 쿠폰 약 359억 원을 임의로 소멸시킴 **【공정거래법위반】**
 - (B社) '17. 2. ~ '24. 5. 입점한 모텔 등 제휴점에 대한 거래상 지위를 남용하여, 입점업체에게 판매한 '○○○ 쿠폰' 중 입점업체가 사용하지 못한 잔여 쿠폰 약 12.1억 원을 임의로 소멸시킴 **【공정거래법위반】**
- ※ B社의 경우 쿠폰 소멸 규모가 연평균 약 1.7억 원으로, 연평균 약 60억 원인 A社와는 범행 규모에서 차이가 있고, 쿠폰 유효기간도 1일인 A社에 비해 최소 1개월로 설정한 점 등을 감안하여 개인에 대하여는 고발요청권 불행사

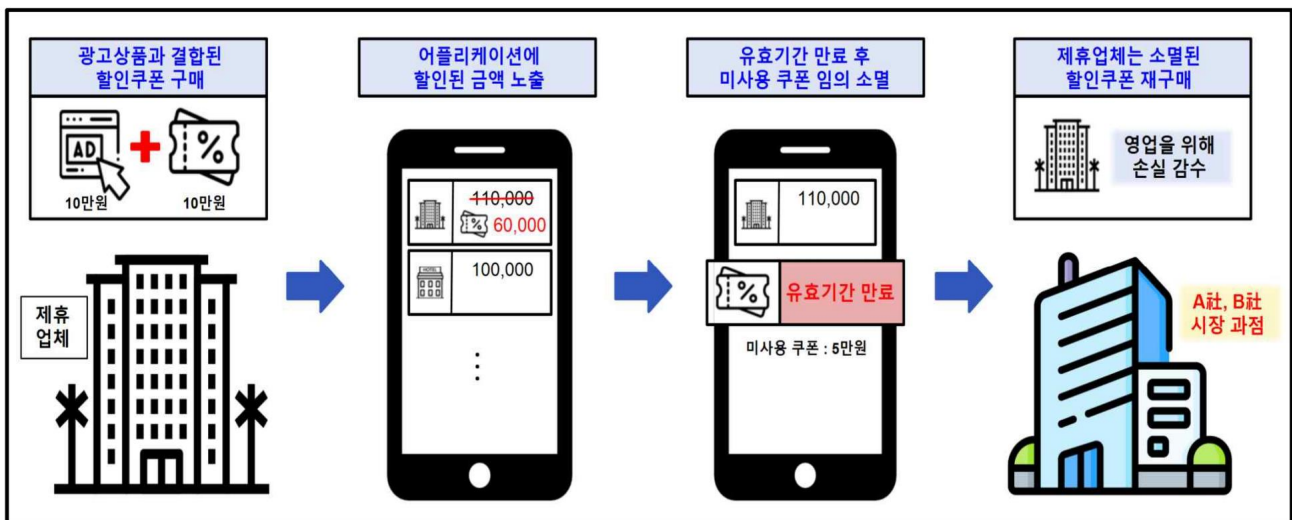
II

수사 경과

- '20. 7. 8. 대한숙박업중앙회, A社와 B社를 공정위에 신고
 - '25. 6. 25. 공정위, 형사고발 없는 과징금 의결 (A社 10억 원 / B社 5.4억 원)
 - '26. 1. 14. 중소기업벤처부, A社와 B社에 대해 고발요청권 행사
 - '26. 2. 13. 공정위, 위 고발요청에 따라 A社·B社 각 고발
 - '26. 3. 10. 검찰, A社, B社에 대한 압수수색
 - '26. 5. 8. 검찰, 甲에 대한 고발요청권 행사
- ※ 甲이 범행 시작 시점인 '18. 2.경 할인쿠폰의 구조를 보고받고 최종 승인한 사실 확인
- '26. 5. 20. A社, B社, 甲을 공정거래법위반죄로 각 불구속 기소

1 온라인 플랫폼 사업자의 불공정행위 제재

- 모텔 등 중소형 숙박업소는 A社에 약 86%, B社에 약 95%가 입점해 있고, 숙박앱에 대한 매출 비중은 60% 이상으로, 온라인 숙박앱 시장을 과점하는 A社와 B社를 통하지 않고서는 사실상 정상적인 영업이 불가능한 수준으로 확인되었습니다.
- A社와 B社は 위와 같은 ‘갑’의 지위를 이용하여 자신들의 앱에 노출되는 광고상품에 할인쿠폰을 결합하여 숙박업소에게 판매하였고, 숙박업소는 ‘ולם겨자먹기’로 위 할인쿠폰을 구매할 수 밖에 없었으나, A社は 짧게는 불과 1일로 설정된 할인쿠폰의 유효기간이 도과하면, 이를 일방적으로 소멸시켜 왔던 것으로 드러났습니다.
- A社와 B社は 할인쿠폰 판매 대금을 자신들의 이익으로 귀속시켰고, 유효기간이 도과한 쿠폰을 소멸시켜야만 또 다시 할인쿠폰을 판매할 수 있는 구조입니다.



- 온라인 플랫폼 사업자의 이와 같은 ‘갑질’ 범죄는 수 많은 중소상공인 피해자들을 양산하고, 시장에서 독점적 구조를 고착화 할 가능성이 있어, 적극적인 규제가 필요하며, 특히 소상공인·자영업자 등 경제적 약자의

안정적인 경영기반 마련하고 플랫폼의 불공정행위를 근절하여 공정한 시장질서를 확립하는 것은 주요 국정과제이기도 합니다(국정과제 64번).

- 그런데, 부과된 과징금은 기업에 위하효과가 전혀 없는 낮은 수준이고, 가사 과징금을 기계적으로 상향한다고 하더라도 결국 기업의 지출로 이를 납부하게 되어 소액주주 및 채권자는 물론, 궁극적으로 소비자인 일반 국민들에게 손해가 전가될 가능성마저 상당하여, 단순히 과징금 처분에 의존하기 보다는 형사처벌을 포함한 가능한 제재 수단을 모두 효과적으로 동원할 필요성이 상당합니다.

○ 검찰은 이와 같은 국정기조에 따라 본건 온라인 플랫폼 기업의 갑질 범죄 사건 수사를 진행하여, 행정처분에 불복하며 이를 다투는 대상 기업들의 혐의를 규명할 수 있는 핵심 증거를 확보하였고, 특히 검찰 수사 개시 이후 A社は 숙박업소에 대한 상생 지원금 지급을 약속하는 등 소상공인들의 피해를 자발적으로 회복시킬 수 있는 일응의 발판도 마련되었습니다.

※ A社は '22. 2. ~ '25. 10. 입점업체가 사용하지 못한 할인쿠폰이 지급한 광고 대금의 10%를 넘는 사례에 대하여 유효기간이 충분히 보장된 할인쿠폰을 추가 지급하기로 약속하였고, B社の 경우에도 입점업체들의 피해액에 상응하는 12억 원 상당의 상생쿠폰을 발행하였음

② 중소기업벤처부의 고발요청과 검찰 수사를 통한 실체 규명

○ 이 사건은 대한숙박업중앙회가 공정위에 A社와 B社를 신고한지 5년 여가 지난 후에 비교적 경미한 과징금만이 부과되었을 뿐, 형사 고발은 이루어지지 않았습니다.

- 공정거래법위반 사건은 현행 법제상 공정위의 고발이 있어야만 기소할 수 있는 '전속고발제'를 채택하고 있고, 고발권 독점을 견제하기 위한 장치로 일부 국가기관에 고발요청권을 부여하고 있습니다.

공정거래법

제129조(고발) ① 제124조 및 제125조의 죄는 공정거래위원회의 고발이 있어야 공소를 제기할 수 있다.

③ 검찰총장은 제2항에 따른 고발요건에 해당하는 사실이 있음을 공정거래위원회에 통보하여 고발을 요청할 수 있다.

④ 공정거래위원회가 제2항에 따른 고발요건에 해당하지 아니한다고 결정하더라도 감사원장, 중소벤처기업부장관, 조달청장은 사회적 파급효과, 국가재정에 끼친 영향, 중소기업에 미친 피해 정도 등 다른 사정을 이유로 공정거래위원회에 고발을 요청할 수 있다.

- 중소기업벤처부는 피해 입점업체 수가 많고, 위반이 장기간 지속되었으며, A社·B社가 시장점유율이 높은 온라인 플랫폼 사업자로 입점업체들의 매출 의존도가 높은 점 등을 고려할 때, 시장에 파급효과가 큰 중대 위반행위로서 엄중한 제재가 필요하다고 판단하여 고발요청권을 행사하였습니다.
- 검찰은 중소기업벤처부의 고발요청권 행사에 따른 이 사건 고발장을 접수받아, A社와 B社에 대한 압수수색 등 수사를 진행하여 A社, B社의 혐의를 명확히 규명하였을 뿐만 아니라 甲의 혐의를 추가로 확인하여 甲에 대한 고발요청권까지 행사하였습니다.
- 결국 중소기업벤처부와 검찰의 고발요청권 행사를 통해 법인들에 대한 과징금으로 종결될 뻔한 중대 ‘갑질’ 범죄를 한 기업과 개인에 대해 적절한 형사제재를 부과함으로써 전속고발권의 부작용을 보완한 사안입니다.

IV 향후 계획

- 검찰은 경제적 약자에게 피해를 가하고 공정한 경쟁을 저해하는 ‘갑질’ 범죄가 근절되고 본건 피고인들에게 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하겠습니다.
- 한편, 향후에도 경쟁질서를 해쳐 국가 경제를 교란하는 각종 공정거래 사범에 대해 법과 원칙에 따라 적극 대응할 예정입니다. ■■■